

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Parlamentar Direto (Controle Político)

1. Introdução

Nesta aula, o tema central é o **controle da administração pública**, com foco no **controle legislativo**, mais especificamente no **controle parlamentar direto**. O controle legislativo, também chamado de controle parlamentar, pode se apresentar de duas formas: **direto ou indireto**.

Quando falamos do **controle parlamentar direto**, estamos nos referindo ao que a doutrina denomina como **controle político**. Esse tipo de controle é **exercido de maneira direta pelas casas legislativas**, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, **sem a necessidade de intermediação de outros órgãos**.

Por outro lado, o **controle legislativo indireto é conhecido como controle financeiro**. Apesar de ainda ser exercido pelo poder legislativo, ele é realizado com o auxílio dos tribunais de contas, como o Tribunal de Contas da União.

A razão pela qual esse controle é considerado financeiro está ligada ao seu foco nos chamados aspectos **COFOP**. Esse termo é um mnemônico que reúne as seguintes dimensões de avaliação: contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial.

Esses aspectos estão expressamente previstos no artigo 70 da Constituição Federal, que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, sendo essa uma das formas pelas quais o Legislativo exerce seu papel de controle com o suporte técnico dos tribunais de contas.

Essa distinção entre o controle direto e o indireto ajuda a compreender como o Legislativo atua na fiscalização da administração pública, seja de forma autônoma ou em conjunto com órgãos especializados.



Fique ligado!

Controle Legislativo (Parlamentar):

- **Controle parlamentar direto (controle político)** → casas legislativas.
- **Controle parlamentar indireto (controle financeiro)** → com auxílio dos tribunais de contas - COFOP:
 - Controle contábil;
 - Orçamentário;
 - Financeiro;
 - Operacional
 - Patrimonial.

2. Controle Parlamentar Direto (Político)

O **controle parlamentar direto** pode ser exemplificado de forma bastante clara por meio das **Comissões Parlamentares de Inquérito**, conhecidas como **CPIs**.

Esse é um dos exemplos clássicos desse tipo de controle, e sua previsão está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. A Constituição estabelece que essas comissões terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que confere às CPIs um papel relevante na apuração de ilícitos.

Art. 58 (...) § 3º As **comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão **criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal**, em **conjunto ou separadamente**, mediante **requerimento de um terço de seus membros**, para a apuração de **fato determinado e por prazo certo**, sendo suas conclusões, se for o caso, **encaminhadas ao Ministério Público**, para que **promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores**.

As CPIs são formadas no âmbito do Congresso Nacional, o que significa que podem ser compostas tanto por membros da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, podendo ainda ser mistas, com integrantes das duas casas.

Também é possível que existam CPIs em âmbitos estaduais e municipais, mas o foco principal aqui está na esfera federal. O objetivo dessas comissões é investigar situações específicas de possíveis irregularidades. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário o requerimento de, no mínimo, um **terço dos membros da casa legislativa correspondente**.

Assim, se for uma CPI da Câmara, um terço dos deputados deve subscrever o pedido; se for do Senado, um terço dos senadores; e no caso de uma CPI mista, será necessário o apoio de um terço de cada uma das casas.

Um ponto fundamental sobre as CPIs é que elas devem investigar um fato determinado e possuir prazo certo para conclusão. Não é admissível a abertura de uma CPI para investigar genericamente, por exemplo, o desvio de recursos públicos sem especificar qual fato concreto está sendo apurado.

É necessário delimitar com clareza o que será investigado, como aconteceu na CPI da Covid, que visava apurar especificamente a omissão do governo federal no enfrentamento da pandemia no Amazonas.

Outro exemplo foi a CPI instaurada para investigar escândalos relacionados à compra de ambulâncias do SUS. Em ambos os casos, havia um foco claro e delimitado, ou seja, tratava-se de um fato certo.

Além da exigência de fato determinado, a CPI deve ter prazo certo. Isso significa que desde o início dos trabalhos já deve estar estabelecido o tempo de duração da investigação. Não se admite uma CPI com prazo indefinido. Embora o prazo inicialmente estabelecido possa ser prorrogado, ele precisa existir desde o início da comissão.

No exercício de sua função investigativa, a CPI possui poderes semelhantes aos de uma autoridade judicial, podendo, por exemplo, determinar a quebra de sigilo, intimar depoentes, convocar testemunhas e até utilizar força policial para garantir o comparecimento dos convocados.

No entanto, esses poderes se restringem à fase de investigação. A CPI não tem competência para julgar nem para aplicar sanções penais ou civis. Ao concluir seus trabalhos, caso entenda que houve alguma irregularidade, suas conclusões são encaminhadas ao Ministério Público, que é o órgão competente para promover as devidas ações de responsabilização civil ou criminal, se for o caso.

Dessa forma, a CPI constitui um mecanismo importante do controle legislativo direto, permitindo ao Poder Legislativo exercer uma fiscalização efetiva sobre a atuação da administração pública, principalmente em situações que envolvam suspeitas de irregularidades ou má gestão dos recursos públicos.

O foco desta aula está no controle direto, enquanto o controle parlamentar indireto, baseado nos aspectos COFOP, será abordado posteriormente.

2.1. Legislação

Inicialmente, foi feita uma classificação entre os tipos de controle e apresentado o exemplo da CPI como manifestação clara do controle direto. Agora, o conteúdo avança com a análise de dispositivos constitucionais que dão base a esse controle.

É importante lembrar que o controle parlamentar direto é uma forma de controle externo e, por isso, **deve estar previsto expressamente na Constituição Federal**, considerando que se trata de uma exceção à regra da separação e independência entre os poderes. Nesse contexto, vamos analisar alguns artigos constitucionais que fundamentam esse tipo de controle.

O primeiro é o artigo 70 da Constituição. Esse artigo estabelece que **a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** da União e de suas entidades da administração direta e indireta será **exercida pelo Congresso Nacional**, mediante o **controle externo**, e também pelos **sistemas de controle interno de cada poder**.

Além disso, essa fiscalização deve observar aspectos como **legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas**.

O parágrafo único do artigo 70 acrescenta um ponto essencial ao afirmar que **qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada**, que **utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos**, ou que, em nome da União, **assuma obrigações de natureza pecuniária, deve prestar contas**.

Isso significa que não importa quem seja o agente envolvido — mesmo uma pessoa física que não integre a administração pública — **se estiver lidando com recursos públicos, estará sujeita ao controle**.

Esse entendimento se estende também às entidades privadas que recebem ou gerenciam recursos públicos. Por exemplo, organizações sociais (OS), entidades do terceiro setor e até instituições do chamado Sistema S, como SESC, SENAI, SENAC e outros, que administram recursos públicos, ainda que de forma descentralizada.

Todas essas entidades, ao lidarem com dinheiro público, estarão submetidas ao controle exercido pelo Poder Legislativo.

A ideia central reforçada aqui é que onde houver recursos públicos, haverá controle. O controle acompanha o destino do dinheiro público, mesmo quando ele transita por entes privados.

No entanto, é importante observar que o controle se limita à aplicação dos recursos públicos especificamente — não se estende a toda a atividade da entidade privada, mas apenas àquela parte relacionada ao uso do dinheiro público.

Portanto, o artigo 70 é considerado a base constitucional para o entendimento sobre o controle, tanto externo quanto interno, sendo o ponto de partida normativo para todas as formas de fiscalização da administração pública e da aplicação dos recursos públicos.

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

O controle parlamentar direto se concretiza por meio de diversas competências atribuídas ao Congresso Nacional, previstas na Constituição Federal.

Uma das principais fontes normativas que ilustram isso é o artigo 49 da Constituição, que trata das competências exclusivas do Congresso. Dentro desse artigo, há dispositivos que claramente se referem a situações em que o Legislativo exerce controle direto sobre a administração pública.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

[...]

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

[...]

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

Um exemplo relevante é a **possibilidade de o Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou ultrapassem os limites da delegação legislativa.**

Esse tipo de controle é direcionado especificamente ao Poder Executivo, já que se refere à edição de decretos, os quais são de competência exclusiva do chefe do Executivo. Esses decretos podem ser classificados em dois tipos: os decretos regulamentares ou executivos e os decretos autônomos.

Os decretos regulamentares são aqueles previstos no artigo 84, inciso IV da Constituição e têm como objetivo regulamentar a aplicação de uma lei já existente. Eles não inovam na ordem jurídica, apenas detalham a execução de normas legais.

Já os decretos autônomos, previstos no artigo 84, inciso VI, são aqueles que possuem capacidade de inovar juridicamente sem necessidade de lei anterior, mas isso somente em duas hipóteses: para organizar a administração pública desde que não resulte em criação ou extinção de órgãos públicos nem gere aumento de despesas, e para extinguir cargos ou funções públicas que estejam vagos.

Caso o presidente da República, por meio de um decreto autônomo, extinga um cargo ocupado, estará exorbitando seu poder regulamentar, pois a Constituição autoriza essa medida apenas para cargos vagos.

Diante disso, o Congresso Nacional tem a competência de sustar esse ato. Importante ressaltar que sustar não é o mesmo que anular. Sustar significa suspender a execução do ato, ou seja, ele deixa de produzir efeitos, embora continue existindo formalmente.

Outro exemplo significativo de controle parlamentar direto é o julgamento anual, pelo Congresso Nacional, das contas prestadas pelo presidente da República. Todos os administradores públicos, ao final de cada exercício, devem prestar contas da gestão dos recursos públicos sob sua responsabilidade.

O presidente da República, por ser o chefe do Executivo federal, submete suas contas ao julgamento do Congresso, enquanto os demais gestores públicos, como ministros de Estado ou ordenadores de despesa, têm suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas.

A apresentação dessas contas pelo presidente deve ocorrer até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que ocorre todo ano no dia 2 de fevereiro. Isso significa que o prazo máximo para entrega é o início de abril. As contas a serem julgadas se referem sempre ao exercício anterior.

Assim, por exemplo, em 2025 o presidente deverá enviar ao Congresso Nacional as contas relativas ao ano de 2024.

Esses mecanismos evidenciam como o Poder Legislativo exerce fiscalização direta sobre a atuação do Executivo, controlando tanto a legalidade dos atos administrativos quanto a regularidade da gestão financeira da administração pública.

Trata-se de um importante instrumento de freios e contrapesos dentro do sistema republicano, permitindo que o Legislativo atue como um verdadeiro fiscal da legalidade e da boa gestão pública.

Dando continuidade à análise do controle parlamentar direto, destacam-se outras competências do Congresso Nacional que reforçam esse papel fiscalizador do Poder Legislativo. Uma delas é a de apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. **Esses planos são definidos previamente pela administração e refletem os compromissos assumidos pelo governo.**

O Congresso, ao apreciar esses relatórios, verifica se os objetivos estabelecidos foram efetivamente cumpridos. Trata-se de um instrumento essencial de acompanhamento da gestão pública, que permite ao Legislativo exercer sua função de controle sobre a atuação do Executivo.

Outra competência de grande relevância é a de **fiscalizar e controlar**, diretamente ou por meio de qualquer de suas casas, os **atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta**. Isso reforça o papel típico do Legislativo, que não se resume à elaboração de leis, mas também à fiscalização das ações do Executivo.

Essa função é parte essencial do sistema de freios e contrapesos, garantindo que o Legislativo atue como fiscal da legalidade, legitimidade e eficiência dos atos administrativos.

Dentro desse contexto, é importante compreender a distinção entre **tomada de contas** e **tomada de contas especial**. A tomada de contas, mencionada no artigo 51 da Constituição, ocorre quando o Presidente da República não apresenta ao Congresso Nacional, no prazo de até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

Nesse caso, cabe privativamente à Câmara dos Deputados realizar a tomada de contas, ou seja, iniciar um procedimento formal para obter diretamente essas informações. Embora seja um processo institucionalizado, é útil visualizar essa situação de forma ilustrativa: a Câmara vai até o Executivo e exige as contas, cumprindo seu dever de fiscalização diante da omissão do presidente.

Por outro lado, a tomada de contas especial é um procedimento distinto, utilizado pelos tribunais de contas. Trata-se de um processo investigativo instaurado quando se identifica alguma irregularidade na prestação de contas por parte de um órgão, entidade ou agente público.

A finalidade da tomada de contas especial é apurar responsabilidades, identificar prejuízos ao erário e promover a responsabilização dos envolvidos, se for o caso. Portanto, apesar da semelhança nos nomes, são institutos diferentes e com finalidades distintas.

A tomada de contas, no âmbito do Congresso, é uma medida excepcional diante da omissão do Presidente da República, enquanto a tomada de contas especial, conduzida pelos tribunais de contas, busca investigar e esclarecer eventuais irregularidades no uso de recursos públicos.

Essas competências evidenciam como o controle parlamentar direto se manifesta por meio de ações concretas do Legislativo, assegurando que a administração pública atue em conformidade com os princípios constitucionais e que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada e responsável.

O controle parlamentar direto também se manifesta por meio de **competências privativas do Senado Federal**, previstas no artigo 52 da Constituição Federal.

Após já terem sido mencionadas competências do Congresso como um todo, como sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou julgar as contas do Presidente da República, e também uma competência exclusiva da Câmara dos Deputados, como a tomada de contas, é fundamental observar que o Senado também possui atribuições específicas relacionadas ao controle da administração pública.

Entre essas atribuições, destaca-se a **competência para processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos casos de crimes de responsabilidade**.

Essa competência também se estende a outras autoridades que estejam envolvidas em crimes conexos, ou seja, quando o ato praticado por essas autoridades estiver diretamente ligado ao crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República.

Isso inclui ministros de Estado e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, desde que a conduta deles esteja vinculada à atuação do Presidente no cometimento do crime.

Nessa lógica, por exemplo, se um Ministro de Estado ou um Comandante das Forças Armadas colabora ou contribui com o Presidente na prática de um ato considerado crime de responsabilidade, também responderá perante o Senado Federal. O julgamento, nesse caso, não se limita apenas à figura do chefe do Executivo, mas se estende a todos os envolvidos de forma direta e conexa.

Além dessas autoridades, o Senado também é responsável por processar e julgar, por crime de responsabilidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União.

Essas figuras ocupam cargos de alta relevância no funcionamento do Estado e, diante de condutas que afrontem suas responsabilidades institucionais, podem ser submetidas a esse julgamento político pelo Senado.

É importante compreender que o chamado **crime de responsabilidade**, apesar do nome, não possui natureza criminal no sentido penal. Trata-se de uma **infração de natureza político-administrativa ou civil-política**, e não de um crime comum que leve alguém à prisão.

As consequências desse tipo de julgamento são de ordem política, como a perda do cargo público ou a inabilitação para o exercício de função pública por determinado período.

Assim, o objetivo não é aplicar pena privativa de liberdade, mas garantir a responsabilização política de agentes que atuem de forma contrária aos princípios constitucionais ou que atentem contra o regular funcionamento das instituições.

Dessa forma, o Senado exerce um papel fundamental no controle direto da administração pública ao julgar, nos limites constitucionais, as ações de algumas das mais altas autoridades da República. Trata-se de um controle político essencial para a preservação da legalidade e da responsabilidade institucional no exercício do poder.

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

[...]

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos **crimes de responsabilidade**;

[...]

Mais um exemplo claro de controle parlamentar direto é encontrado no processo de escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme previsto no artigo 73, parágrafo 2º da Constituição Federal.

Esse dispositivo estabelece que o **Parlamento tem participação ativa na composição do TCU**, o que configura uma forma inequívoca de **controle político** sobre a estrutura e o funcionamento de um órgão essencial à fiscalização da administração pública.

O TCU é composto por **nove ministros**. Desses, um terço — ou seja, **três ministros** — **é indicado pelo Presidente da República**. No entanto, mesmo essas indicações presidenciais não são feitas de maneira totalmente livre.

Há uma **exigência de aprovação prévia pelo Senado Federal**, o que implica na realização de uma sabatina, onde o indicado é avaliado pelos senadores antes que sua nomeação seja efetivada. Essa necessidade de aprovação representa uma manifestação concreta do controle parlamentar direto, pois impede que o chefe do Executivo nomeie ministros do TCU de forma arbitrária.

Além disso, há uma exigência específica para dois dos três ministros indicados pelo Presidente. Esses **dois devem ser escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU**, ambos oriundos da carreira.

A escolha é feita a partir de uma lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal, com base em critérios de antiguidade e merecimento. Assim, ainda que a nomeação formal seja feita pelo Presidente, ela está condicionada a uma pré-seleção técnica e a aprovação política pelo Senado, o que reforça a natureza de controle nessa etapa.

Já os dois terços restantes da composição do TCU — ou seja, seis dos nove ministros — são de competência direta do Congresso Nacional, o qual os escolhe e nomeia, reforçando ainda mais a presença do controle legislativo sobre esse órgão de fiscalização.

Isso garante uma composição mais equilibrada e impede a concentração de influência do Executivo sobre o TCU, assegurando que haja independência na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

Esse processo de escolha demonstra nitidamente o exercício do controle político, pois envolve tanto a aprovação das indicações feitas pelo Executivo quanto a nomeação direta de ministros pelo próprio Legislativo.

O Senado, ao sabatar os indicados, exerce seu papel fiscalizador, enquanto o Congresso, ao preencher dois terços das vagas do TCU, consolida sua função de controle externo sobre os órgãos de controle.

Portanto, a forma como se dá a escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União é um exemplo clássico e estruturado de controle parlamentar direto, mostrando como o Legislativo interfere institucionalmente na composição de um dos principais órgãos responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública.

Art. 73 (...) § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

- I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;
- II - dois terços pelo Congresso Nacional.

Mais dois exemplos importantes de controle parlamentar direto aparecem na própria competência do Presidente da República, conforme disposto no artigo 84 da Constituição Federal, e no funcionamento da Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização, previsto no artigo 166.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

XIV - nomear, **após aprovação pelo Senado Federal**, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

Mesmo se tratando de competências do Presidente, o controle político exercido pelo Parlamento se faz presente de maneira contundente, uma vez que várias das nomeações feitas pelo chefe do Executivo **dependem de aprovação do Senado Federal**.

É o caso, por exemplo, da nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros dos tribunais superiores, governadores de territórios (embora atualmente não existam territórios federais), do Procurador-Geral da República, do presidente e diretores do Banco Central e de outros servidores determinados por lei.

Essa aprovação prévia se dá por meio da sabatina realizada pelo Senado, configurando um claro controle político.

A Constituição ainda abre margem para que a legislação infraconstitucional inclua novos cargos sujeitos a esse mesmo processo, como é o caso dos dirigentes de agências reguladoras, que também precisam ser indicados pelo Presidente, sabatinados e aprovados pelo Senado antes de sua nomeação.

Esse mecanismo demonstra que, embora a iniciativa da nomeação seja do Presidente, o Parlamento exerce controle direto ao avaliar a capacidade técnica, idoneidade e adequação dos indicados para cargos estratégicos. Isso assegura que tais nomeações sejam submetidas ao crivo político do Legislativo, preservando o equilíbrio entre os poderes e evitando excessos por parte do Executivo.

Além disso, o artigo 166 destaca o papel da Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização, composta por senadores e deputados, que é responsável por examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relacionados ao plano plurianual (PPA), às diretrizes orçamentárias (LDO), ao orçamento anual (LOA) e aos créditos adicionais.

Essa comissão também analisa as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Esses projetos são fundamentais para o funcionamento do governo, pois nenhum gasto público pode ocorrer sem previsão legal expressa no orçamento.

Portanto, ainda que o Executivo elabore e encaminhe os projetos orçamentários, é o Congresso quem os analisa, delibera e aprova. Sem essa aprovação, o Presidente não pode executar o orçamento, o que reforça mais uma vez o controle político exercido pelo Legislativo.

A própria comissão também acompanha e fiscaliza a execução orçamentária ao longo do exercício financeiro, além de analisar planos e programas nacionais, regionais e setoriais, com base nas competências previstas na Constituição.

Esses dispositivos reforçam a essência do controle parlamentar direto: é o Congresso, por meio de suas casas e comissões, que atua diretamente sobre decisões fundamentais do Executivo, impondo limites e exigindo prestação de contas. Esse controle também se estende aos níveis estaduais e municipais, por força do princípio da simetria.

Assim, nas esferas estaduais, o controle parlamentar direto é exercido pelas Assembleias Legislativas, enquanto nos municípios, cabe às Câmaras de Vereadores.

Em síntese, o controle parlamentar direto compreende um conjunto de mecanismos constitucionais por meio dos quais o Poder Legislativo fiscaliza e limita a atuação do Poder Executivo, garantindo a observância dos princípios republicanos, a legalidade dos atos administrativos e a correta utilização dos recursos públicos.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao **plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais** serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

Resumo

1. Controle da Administração Pública

- Divisão do Controle Legislativo (ou Parlamentar):

- Controle Parlamentar Direto: Chamado também de controle político, é exercido diretamente pelas casas legislativas (Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal), sem a necessidade de órgãos auxiliares.
- Controle Parlamentar Indireto: Conhecido como controle financeiro, é exercido pelo Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas, com foco nos aspectos COFOP (Contábil, Orçamentário, Financeiro, Operacional e Patrimonial), conforme artigo 70 da Constituição.

2. Controle Parlamentar Direto

- Exercido diretamente pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal.
- Tem natureza política, voltada à fiscalização da atuação da Administração Pública.
- Fundamentação Constitucional:
 - Controle externo exercido pelo Legislativo deve estar previsto na Constituição, por se tratar de exceção ao princípio da separação dos poderes.

3. Exemplos de Controle Parlamentar Direto

- Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI):
 - Previstas no artigo 58, §3º da Constituição.
 - Criadas por requerimento de 1/3 dos membros da casa legislativa.
 - Devem investigar fato determinado e por prazo certo.
 - Possuem poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais (ex: convocação, quebra de sigilo), mas não decidem — encaminham as conclusões ao Ministério Público.
- Artigo 70 – Base do Controle Externo:
 - Define os aspectos COFOP da fiscalização.
 - Estabelece que qualquer pessoa ou entidade que administre recursos públicos deve prestar contas.
 - Afirma o princípio de que onde houver dinheiro público, haverá controle.
- Artigo 49 – Competência Exclusiva do Congresso Nacional:
 - Sustar atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar.
 - Julgar anualmente as contas do Presidente da República.
 - O presidente deve apresentar as contas em até 60 dias após o início da sessão legislativa (2 de fevereiro).
 - O Congresso julga as contas do presidente; demais administradores têm as contas julgadas pelo TCU.
 - Apreciar relatórios de execução dos planos de governo.
 - Fiscalizar e controlar atos do Executivo, direta ou indiretamente, inclusive da administração indireta.
- Artigo 51 – Competência Privativa da Câmara dos Deputados:
 - Tomada de contas do Presidente da República, caso ele não apresente as contas no prazo constitucional.
 - Distinção com Tomada de Contas Especial: Esta última é um procedimento investigativo instaurado por tribunais de contas diante de irregularidades.
- Artigo 52 – Competência Privativa do Senado Federal:
 - Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

- Também julga, nesses casos, ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, se houver conexão com o presidente.
- Julga ainda ministros do STF, membros do CNJ, CNMP, PGR e AGU por crime de responsabilidade.
- Natureza política e civil, e não penal — não resulta em prisão, mas pode causar perda do cargo ou inelegibilidade.
- Artigo 73, §2º – Escolha dos Ministros do TCU:
 - 1/3 (3 ministros) indicados pelo Presidente da República (sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do MP de Contas), com aprovação do Senado (sabatina).
 - 2/3 (6 ministros) escolhidos diretamente pelo Congresso Nacional.
 - Processo de escolha demonstra forte controle político do Legislativo sobre o Tribunal de Contas da União.
- Artigo 84 - Nomeações que exigem aprovação do Senado:
 - Competência do Presidente da República.
 - Exigência de sabatina e aprovação pelo Senado Federal.
- Artigo 166 - Controle Orçamentário – Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização
 - Comissão mista permanente formada por senadores e deputados.
 - Atribuições:
 - Examinar e emitir parecer sobre:
 - Plano Plurianual (PPA)
 - Diretrizes Orçamentárias (LDO)
 - Orçamento Anual (LOA)
 - Créditos adicionais
 - Contas anuais do Presidente da República
 - Planos e programas nacionais, regionais e setoriais
 - Importância do controle político:
 - O Presidente da República não pode gastar recursos públicos sem autorização do Congresso, que aprova as leis orçamentárias.
 - A comissão exerce acompanhamento e fiscalização orçamentária contínua, reforçando a vigilância sobre a execução dos gastos públicos.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
